

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ดำเนินการรื้อรั้วสังกะสีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วสังกะสีและขนย้ายกองวัสดุออกไปเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปชำระค่าปรับและชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อรั้วสังกะสีและขนย้ายกองวัสดุรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๙๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่ารื้อถอนรั้วพร้อมกองวัสดุบนถนนซอยสว่างนภา ๒ ครั้ง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๖)**

^{๕๕} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระทำความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าผู้กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจัดทำหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทำความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระทำความผิดหรือระงับการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด



บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารเป็นคำสั่งทางปกครองจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอเนื่องจากเห็นว่าสถานที่ที่ขออนุญาตจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีคำสั่งให้ระงับการผลิตและมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตไปแล้วและอ้างว่าเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการพิจารณาทางปกครองในกรณีนี้เป็นเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือไม่เท่านั้น ยังมิได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานเพื่อผลิต จะมีปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาสรรพคุณและการแสดงฉลาก แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกรณีที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนที่จะออกคำสั่ง จึงมิได้ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ อันจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาทางปกครองตามคดีนี้จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ คำสั่งไม่อนุญาตตามคดีนี้จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารในนามของบริษัท จ. ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อ. และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อผลิตอาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน ในระหว่างการพิจารณาคำขอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามใบอนุญาตเดิม เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ คุณภาพ และสรรพคุณตามที่ผู้ฟ้องคดีโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ และให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแสดงสลากอาหารไม่ถูกต้อง และโฆษณาคุณสมบัติ คุณภาพหรือสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จและไม่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอ เนื่องจากจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร มาตรา ๑๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตอาหารต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารก่อน โดยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว เห็นว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการยื่นคำขออนุญาต และเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงเช่นกัน ทั้งนี้ ในกรณีเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิ จึงเป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี

^๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม^๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคำขอดังกล่าวจะผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งให้ระงับการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารไปแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง โดยอ้างว่ากรณีดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เห็นว่า การพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อออกคำสั่งในกรณีนี้เป็นเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเท่านั้น ยังมิได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด และแม้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอตั้งโรงงานเพื่อผลิตจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งระงับการผลิต การจำหน่าย และมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารแล้วก็ตาม แต่โดยที่ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมิได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่มีปัญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งเป็นกรณีที่สามารรถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ฉะนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้

^{๒-๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดังต่อไปนี้

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนการออกคำสั่งทางปกครอง คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๕)

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เนื่องจากผู้ได้รับใบอนุญาตกระทำการขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่จัดทำบัญชีไม้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และนำไม้เข้าเขตด่านป่าไม้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตได้ให้การรับสารภาพ และต่อมาศาลจังหวัดชุมพรได้มีคำพิพากษาลงโทษแล้ว กรณีจึงเป็นเหตุเพียงพอที่ผู้มีอำนาจทางกฎหมายจะสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรได้ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งมีจำต้องเปิดโอกาสให้ผู้กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้กรณีได้รับทราบและให้การไว้ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาลแล้ว ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เพื่อทำการแปรรูปไม้จำหน่ายโดยใช้เครื่องจักรมีกำลัง ๔๐๐ แรงม้า ตั้งอยู่ที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ใบอนุญาตดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ต่อมา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่า มีเครื่องจักรจำนวน ๑๙ เครื่อง มีกำลัง ๕๒๐ แรงม้า อันเป็น



การฝ่าฝืนข้อ ๕ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ และจากการตรวจสอบบัญชีแสดงสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปประจำโรงงานพบว่า ไม่ได้ลงรายการจำหน่ายไม้ท่อนไว้ในบัญชี ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้ และมีไม้แปรรูป และฝ่าฝืนข้อ ๘ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) และในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ คณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากส่วนกลางได้ร่วมกันตรวจสอบโรงงานของผู้ฟ้องคดี พบว่ามีการนำไม้เคลื่อนที่จากจังหวัดนราธิวาสเข้ามาในเขตด่านป่าไม้ปทุมพรโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านทราบ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้อาศัยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดทั้ง ๓ ข้อหาดังกล่าวออกคำสั่งลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ สั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี มีกำหนด ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างเหตุผลว่า นอกจากผู้ฟ้องคดีจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วยังพบว่าไม้ที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดมาจากจังหวัดระนอง เพื่อนำมาขายแก่โรงงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี ในคดีนี้ สืบเนื่องมาจากเหตุแห่งการพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรดังกล่าว ตามคำสั่งลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ได้แก่ การที่ผู้รับใบอนุญาตได้ฝ่าฝืนข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๕ ฐานขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อ ๘ ฐานไม่จัดทำบัญชีไม้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และฝ่าฝืนพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ฐานนำไม้เข้าเขตด่านป่าไม้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้ทราบภายในเวลาที่กำหนด ประกอบกับจากการสืบทราบในทางลับของจังหวัดชุมพร พบว่า ไม้ที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดจำนวน ๕๓ ท่อน เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดมาจากจังหวัดระนองเพื่อนำมาขายให้กับโรงเลื่อย

ของผู้ฟ้องคดี จึงน่าจะเชื่อว่า โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดีมีส่วนพัวพันกับการลักลอบตัดไม้ ซึ่งข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต นั้น ปรากฏจากบันทึกการตรวจค้น ตรวจสอบ และร้องทุกข์กล่าวหา ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยคณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และขอหาฐานขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลจังหวัดชุมพรมีคำพิพากษาปรับผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกการลงโทษ ๑ ปี ส่วนกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ นำไม้เข้าเขตด่านป่าไม้โดยมิได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้ทราบ ศาลจังหวัดชุมพรมีคำพิพากษาปรับจำเลยเป็นเงินจำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและให้การไว้ในชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับเหตุผลอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยนั้น เป็นรายงานของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าจังหวัดชุมพรได้ทำการสืบในทางลับเพิ่มเติมปรากฏว่า ไม้ที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๕๓ ท่อน เป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดจากจังหวัดระนอง เพื่อนำมาขายให้กับโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้โดยชัดแจ้ง จึงเห็นควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๑^๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏเหตุในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี ๓ ข้อหา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตาม

^๔ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๔๐ ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้นั้น โดยแสดงใบเบิกทางกำกับไม้หรือของป่า หรือหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่นำมานั้น แล้วแต่กรณี ภายในกำหนดห้าวันนับแต่วันที่เข้าเขตด่าน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่านได้แล้ว จึงให้นำไม้หรือของป่านั้นไปได้

การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า

^๕ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแก่รัฐมนตรีหรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระทำการแทนนิติบุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต



มาตรา ๕๙ (๑)^๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ สั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และกรมป่าไม้ได้อาศัยเหตุดังกล่าว ประกอบรายงานของจังหวัดชุมพรที่พบว่า ไม้ที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดจำนวน ๕๓ ท่อน เป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดเพื่อนำมาขายให้กับโรงงาน ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นควรเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า มีเหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาต ๓ เหตุดังกล่าวจริง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและศาลจังหวัด ชุมพรได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงเป็นเหตุเพียงพอที่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย จะสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรได้ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเหตุรายงานของจังหวัดชุมพรที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึด จำนวน ๕๓ ท่อน อีกแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๖๕๕/๒๕๕๗)

ในการพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ต้อง พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย การที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานดูดทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์ เนื่องจากผู้ขอรับใบอนุญาตนำที่ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สวนเกษตรของตนมาขออนุญาต ซึ่งเห็นได้ว่า การประกอบกิจการดูดทรายเป็นกิจการ ขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้พื้นดินเป็นบ่อหรือแอ่งขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องมีการขนทรายเข้า-ออก หากอนุญาตให้ตั้งโรงงานอาจก่อให้เกิดผลกระทบอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหาย ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลในบริเวณข้างเคียง ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ซื้อที่ดินจากผู้ขอรับ ใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นสวนเกษตรได้ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบ ด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒ และข้อ ๔ แล้ว

^๖ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนได้จัดทำเป็นสวนเกษตรเพื่อแบ่งจำหน่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์ได้ไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ แล้วเห็นว่าสถานที่ตั้งเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายพิจารณาให้ความเห็นว่าควรอนุญาตหรือไม่ ในระหว่างการพิจารณาคำขอได้มีสมาชิกชมรมไม้ผลแก้วฟ้าที่ซื้อที่ดินจากการทำโครงการสวนเกษตรของผู้ฟ้องคดีเข้าพบอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อคัดค้าน โดยอ้างรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ฟ้องคดีฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งว่า ที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นที่ดินผืนเดียวกันกับที่ดินที่ตั้งโครงการชมรมไม้ผลแก้วฟ้า และคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นควรไม่นำพิจารณาอนุญาตพร้อมกับส่งความเห็นไปให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามที่ขอ โดยอ้างว่าการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทำเลที่ตั้งมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่สวนเกษตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ขัดต่อข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำที่ดินไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์และขุดดิน ซึ่งมีลักษณะเป็นประเภทชนิดของโรงงานลำดับที่ ๓ (๔) ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยดำเนินการ



ตรวจสอบตามระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตทรายของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ อำเภอบางซาย และองค์การบริหารส่วนตำบลบางซาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่ขอรับอนุญาต และรับฟังข้อเท็จจริงจากเจ้าของที่ดิน บริเวณข้างเคียง นำมาประกอบเหตุผลในการพิจารณาเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเหตุขัดแย้งหรือมีอคติต่อ ผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วย กฎหมาย เมื่อการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูตทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ซึ่งนอกจากห้ามตั้งโรงงานในบริเวณตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ แล้ว ยังต้องตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะ ประกอบกิจการตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีนำที่ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สวนเกษตรของผู้ฟ้องคดี มาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูตทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบด้วย (๑) ทำเลที่ตั้งโรงงานของผู้ฟ้องคดี มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยรอบเป็นพื้นที่สวนเกษตร ซึ่งมีผู้โต้แย้งว่าพื้นที่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสวนเกษตรมาแต่เดิม โดยการจำหน่าย ของผู้ฟ้องคดี การประกอบกิจการดูตทรายจึงขัดต่อวัตถุประสงค์เดิม และถือได้ว่าอาจก่อให้เกิด อันตราย เหตุเดือดร้อน หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดต่อ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ หมวด ๑ ข้อ ๔ (๒) ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขออนุญาต ประกอบกิจการดูตทราย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งอันมีมูลเหตุ เกี่ยวเนื่องมาจากโครงการสวนเกษตรของผู้ฟ้องคดี และยืนยันว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตเป็น ที่ดินที่ใช้เป็นสวนเกษตรตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้มีการจำหน่ายให้กับบุคคลอื่น มาหลายราย (๓) มีการคัดค้านจากชมรมไม้ผลแก้วฟ้าและสมาชิกผู้ได้ซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดี

^{๗-๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ ๓ ในบริเวณดังต่อไปนี้

(๑) บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย

(๒) ภายในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทำการงานของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๔ โรงงานจำพวกที่ ๓ นอกจากห้ามตั้งในบริเวณตามข้อ ๒ แล้ว ต้องตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย

และ (๔) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๑๘๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่พิจารณาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย และอำเภอบางซ้าย ซึ่งดูแล รับผิดชอบพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย มีความเห็นไม่สนับสนุนผู้ฟ้องคดี แล้วเห็นว่า การประกอบกิจการดูดทรายเป็นกิจการขนาดใหญ่ซึ่งทำให้พื้นดินเป็นบ่อหรือ แอ่งขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องมีการขนทรายเข้า-ออก หากอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตั้งโรงงาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของ บุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ซื้อที่ดินจากผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้เป็นสวนเกษตรได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโรงงานดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยอ้างว่า การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผลให้คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วย กฎหมาย อนึ่ง แม้ว่าบุคคลจะมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตน แต่ถ้าการประกอบกิจการใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคม ประชาชน และประโยชน์สาธารณะ การประกอบกิจการนั้นจะต้องถูกควบคุมตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง การออกใบอนุญาตเป็นมาตรการควบคุมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีหลักทั่วไป ว่า การประกอบกิจการที่มีการควบคุมนั้นเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ การจะอนุญาตหรือไม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มุ่งควบคุม การประกอบกิจการนั้น กรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาอนุญาตไว้แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๘๖/๒๕๕๗)

การกำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการสูบน้ำเกลือในช่วงฤดูกาลผลิตระหว่าง เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม (ข้อ ๔) ต้องจำหน่ายน้ำเกลือให้เฉพาะลานตากหรือเตาต้ม ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วเท่านั้น (ข้อ ๕) และการตากเกลือหรือการต้มเกลือ หรือการทำน้ำเกลือให้แห้งโดยวิธีอื่น ๆ จะต้องดำเนินการบนลานปูนซีเมนต์ที่รองรับด้วย พลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ (ข้อ ๑๔) เป็นการกำหนด มาตรการและวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตเกลือสินเธาว์เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ และ



เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีการเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต แต่เมื่อเทียบกับความจำเป็นในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจากปัญหาการแพร่กระจายความเค็มจากกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์จากน้ำเกลือใต้ดินลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรกรรม ถือว่าการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์ดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์ และสูบน้ำหรือนำน้ำเกลือมาจากใต้ดิน และผลิตเกลือสินเธาว์โดยวิธีการต้มในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา โดยใบอนุญาตดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๑๐๓ (๑) (๒) ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้อนุญาตได้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติรวม ๒๕ ข้อ ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเห็นว่า เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตในข้อ ๔ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทำการสูบน้ำเกลือในช่วงฤดูกาลผลิตระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ข้อ ๕ ที่กำหนดว่า ต้องจำหน่ายน้ำเกลือให้เฉพาะลานตากหรือเตาต้มซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการ และข้อ ๑๙ ที่กำหนดว่า การตากเกลือหรือการต้มเกลือหรือการทำเกลือให้แห้งโดยวิธีอื่น ๆ จะต้องทำบนลานปูนซีเมนต์ที่รองรับด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ และต้องสร้างคันทำนบดินโดยรอบพื้นที่ประกอบกิจการให้มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ความกว้างของสันคันทำนบดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และจะต้องดูแลรักษาให้มีขนาดตามกำหนดอยู่เสมอ ทั้งในและนอกฤดูกาลผลิตเกลือ ส่วนน้ำเสียจากการทำเกลือต้องสร้างคันน้ำซึ่งปูรองด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำหรือดาดด้วยคอนกรีตป้องกันการรั่วซึม และแพร่กระจายของน้ำเกลือ หากไม่สามารถดำเนินการมาตรการข้างต้นได้ ต้องมีที่ว่างระหว่างลานตากเกลือหรือเตาต้มเกลือกับพื้นที่ข้างเคียงที่ไม่ได้ทำการผลิตเกลืออย่างน้อย ๓๐ เมตร พร้อมกับมีคูน้ำจืดโดยรอบเพื่อกักการแพร่กระจายความเค็ม นั้น ขัดต่อมาตรา ๒๙ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยกำหนดฤดูกาลผลิตในระยะสั้นและไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยกำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติตามยิ่งกว่าโรงงานขนาดใหญ่ และสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้ขอความเป็นธรรมผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าในส่วนเงื่อนไขข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๙

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า การทำเกลือสินเธาว์ในเขตจังหวัดภาคอีสานแต่เดิมนั้นได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มน้ำเสียใหญ่และทำความเสียหายต่อการทำเกษตรกรรม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาคูณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำเสียใหญ่ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เสนอ สรุปได้ว่า ๑. ท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินได้แก่ ท้องที่ซึ่งเคยมีการผลิตเกลืออยู่เดิมหรือมีความเหมาะสมในด้านแหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำผิวดิน และไม่เป็นแหล่งเกษตรกรรมหรือพื้นที่ป่าไม้ ตามข้อมูลของทางราชการ ในท้องที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ๒. ท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานตามข้อ ๑. หากมีการคัดค้านหรือร้องเรียนขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะชะลอการพิจารณาอนุญาตไว้จนกว่าจังหวัดท้องที่จะหาข้อยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับของราษฎรในท้องถิ่นหรือมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดแล้วเสียก่อน ๓. การทำเกลือสินเธาว์และการสูบน้ำเกลือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการควบคุมที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นประกอบการอนุญาตด้วย ต่อมา อุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะผู้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์และการสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดินจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ วรรคห้า^๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเรื่องฤดูกาลผลิตหรือระยะเวลาทำเกลือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม (ข้อ ๔) การจำหน่ายน้ำเกลือให้เฉพาะลานตากหรือเตาต้มซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการ (ข้อ ๕) การตากเกลือหรือการต้มเกลือหรือการตากทำน้ำเกลือให้แห้งโดยวิธีอื่น ๆ จะต้องดำเนินการบนลานปูนซีเมนต์ที่รองรับด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกัน

^๔ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๒

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถ้ากรณีใดยังมีได้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการนี้จึงกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้



การรั่วซึมของน้ำได้ (ข้อ ๑๙) ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าอ้างว่าเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

โดยที่มาตรา ๒๙^{๑๐} และมาตรา ๕๐^{๑๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดมูลเหตุแห่งการฟ้องคดี กำหนดให้การจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะ กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจำกัดเสรีภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม... และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น การกำหนด เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เป็นมูลแห่งการฟ้องคดี อันเป็นการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสามารถกระทำได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติโรงงานฯ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๙ ในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว์ เป็นผลมาจากการ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ซึ่งปัจจุบันยังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยการกำหนดเงื่อนไขข้อ ๔ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว์ ทำการสูบน้ำเกลือในช่วงฤดูกาลผลิตระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม นั้น สอดคล้องกับ

^{๑๐-๑๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือน สาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศการคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณสุข โภค การรักษา ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขัดขวางไม่เป็นธรรม ในการแข่งขัน

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงงานฯ ที่จะควบคุมอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการให้ได้ผลยิ่งขึ้น การกำหนดขอบเขตการประกอบกิจการดังกล่าว เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ผู้ประกอบการอาชีพทำเกลือสินเธาว์นำไปประกอบการวางแผนการสูบน้ำเกลือ และควบคุมปริมาณการสูบน้ำเกลือใต้ดินเพื่อให้น้ำเกลือใต้ดินมีการฟื้นฟูคืนตัวตามธรรมชาติในช่วงที่กำหนดให้หยุดการสูบน้ำใต้ดิน ในขณะที่เดียวกันก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและลดผลกระทบจากการแพร่กระจายความเค็มลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรกรรมในช่วงฤดูทำนาปีที่ปกติจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี จึงเห็นได้ว่า การกำหนดช่วงฤดูกาลผลิตระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นกรณีจำเป็นที่จะควบคุมผลกระทบจากการสูบน้ำเกลือใต้ดินที่มีต่อการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูทำนาปีให้สัมฤทธิ์ผล นอกจากนั้นยังไม่ขัดต่อหลักดุลยภาพระหว่างความเสียหายที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้รับใบอนุญาตเองและแก่ส่วนรวม การกำหนดเงื่อนไขข้อ ๕ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว์ ต้องจำหน่ายน้ำเกลือเฉพาะลานตากหรือเตาต้มซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วเท่านั้น เป็นวิธีการที่เหมาะสม เพราะกระบวนการตั้งแต่การนำน้ำเกลือซึ่งเป็นของเหลวมาปรับปรุงคุณสมบัติโดยวิธีตากหรือวิธีต้มให้แห้งเป็นเกลือสินเธาว์ซึ่งเป็นของแข็งโดยลานตากหรือเตาต้มที่มีมาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากทางราชการ ย่อมมีความสัมพันธ์กับการลดลงของการแพร่กระจายความเค็มจากกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์จากน้ำเกลือใต้ดินลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรกรรม ผู้รับใบอนุญาตฯ จะมีภาระมากขึ้นในแง่ที่ถูกจำกัดเฉพาะคุณสมบัติของผู้รับซื้อลานตากหรือเตาต้มที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเท่านั้น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเก้ายังสามารถเลือกที่จะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายน้ำเกลือให้กับผู้รับซื้อได้เองตามความสมัครใจ เงื่อนไขดังกล่าวจึงมิได้มีผลกระทบสาระสำคัญในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าแต่อย่างใด และการกำหนดเงื่อนไขข้อ ๑๙ ที่กำหนดให้การตากเกลือหรือการต้มเกลือหรือการทำน้ำเกลือให้แห้งโดยวิธีอื่นจะต้องดำเนินการบนลานปูนซีเมนต์ที่รองรับด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้นั้น เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการตากเกลือบนลานตากที่เป็นพื้นดินบดอัดโดยมิได้มีเครื่องป้องกันการรั่วซึมของน้ำเกลือลงสู่ชั้นดิน นอกจากนั้น ภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงวิธีการผลิตดังกล่าวก็ไม่มากเกินไปเมื่อเทียบกับความจำเป็นในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจากปัญหาการแพร่กระจายความเค็มจากกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์จากน้ำเกลือใต้ดินลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรกรรม



ส่วนข้ออ้างที่ว่า การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารท้ายใบอนุญาตดังกล่าวมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามยิ่งกว่าโรงงานขนาดใหญ่ เห็นว่า การประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์โดยการสูบน้ำเกลือในกรณีนี้ได้รับใบอนุญาตโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้ากล่าวอ้าง เป็นการประกอบกิจการโรงงานทำเหมืองแร่เกลือหินโดยวิธีเหมืองละลาย ซึ่งได้รับใบอนุญาตโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กรณีจึงถือไม่ได้ว่า การกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามกว่าโรงงานขนาดใหญ่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า เพราะข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้ในการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และการกำหนดเงื่อนไขเพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตมีสาระสำคัญไม่เหมือนกัน ดังนั้น การกำหนดเงื่อนไขข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๙ ในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๘/๒๕๕๖)

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนโรงแรมผู้มีอำนาจอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการโรงแรม มีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรม เนื่องจากมีการดัดแปลงอาคารโรงแรมโดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และอาจเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้พัก กรณีจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑ วรรคสอง ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๖๓/๒๕๔๕ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ แล้ว นอกจากนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นคำขอได้เลียงนกนางแอ่นในอาคารโรงแรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้าพัก ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงสามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตดำเนินกิจการโรงแรมได้เช่นเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของโรงแรมมิคซ์โฮเทล จังหวัดชุมพร ประกอบกิจการโรงแรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้วางแผนปรับปรุงกิจการโดยเปิดชั้นดาดฟ้าเป็นโรงซักกรีด จึงยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเทศบาลเมืองชุมพรและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเป็นโรงซักกรีด ตามใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ในระหว่างการก่อสร้างได้มีพนักงานแ่นเข้ามาอาศัยทำรัง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่พนักงานแ่นมาอาศัยทำรังอาจเกิดประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการทำโรงซักกรีด จึงหยุดการก่อสร้างโดยปิดพื้นที่ดังกล่าวและห้ามบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ และได้ต่อเติมเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าต่างและประตูโดยการปิดทึบด้วยอิฐมวลเบา อาคารดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการปิดตายซึ่งเท่ากับยกเลิกการใช้โดยปริยาย และเมื่อมีการตรวจโรงแรมเพื่อต่อใบอนุญาตประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการพิจารณากลับนรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๕๓๘ จังหวัดชุมพร ได้พิจารณามีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดดำเนินการกิจการโรงแรม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซักกรีดโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อสร้างผิดแบบที่ขออนุญาตโดยอาจไม่มั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้พัก และขัดต่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง ห้ามสัตว์อยู่ร่วมปะปนกับคนในอาคารโรงแรม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีหนังสือถึงนายอำเภอเมืองชุมพรให้แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณฟ้องคดีไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทล นายอำเภอเมืองชุมพรจึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทล

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทลต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนโรงแรมผู้มีอำนาจอนุญาตให้เปิดดำเนินการกิจการโรงแรม ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคารโรงแรมมิคซ์โฮเทลซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการใช้อาคารดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบรับรอง



ตามมาตรา ๓๒^{๑๒} และมาตรา ๔๔^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้แจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่ได้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารเป็นที่พักอาศัยของพนักงานแอนด์ ซึ่งผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเดิมแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวถือได้ว่าอาคารโรงแรมมิคซ์โฮเทลมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจที่จะออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทลได้ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง^{๑๔} และมาตรา ๖๖^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑ วรรคสอง ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทย

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าอาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทำการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม และส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงแข็งแรง สุขลักษณะหรือความปลอดภัยของโรงแรม รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของโรงแรม และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวให้รวมถึงการห้ามประกอบกิจการอื่นใดในโรงแรมด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๖ บรรดากฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๕๗๘ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ



ที่ ๔๖๓/๒๕๔๕ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดว่า หลังจากที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงแรมได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นโรงแรมแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่าผู้ขออนุญาตได้สร้างอาคารตามแบบแปลนที่ขออนุญาตหรือไม่ และเมื่อทางโรงแรมเปิดดำเนินการแล้วต้องมีการตรวจตราควบคุมไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ โดยที่มาตรา ๓๒^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น โดยข้อ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๐ กำหนดว่า ให้กิจการต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมพร คือ ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ (๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเลี้ยงนกนางแอ่นในชั้นบนสุดของอาคารโรงแรมมิคซ์โฮเทลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งการเลี้ยงนกนางแอ่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้าพักในโรงแรม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และข้อ ๕ ของเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทลได้เช่นเดียวกัน เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ และเลี้ยงนกนางแอ่นในอาคารโรงแรมมิคซ์โฮเทลอันเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดดำเนินการกิจการโรงแรมมิคซ์โฮเทลจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๐/๒๕๔๗)

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๑๖} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินการกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ



๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

การที่ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเป็นข้าราชการประจำ บุคคลดังกล่าวย่อมไม่อาจปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ขออนุญาตได้ในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามนัยข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีถือว่าเป็นเหตุทำให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคำสั่งให้เปลี่ยนผู้ดำเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะเป็นบุคคลอื่น และมีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะให้แก่ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลคนเดิม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท มงกุฏวัฒนะ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ตั้งสถานพยาบาลชื่อ โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ และผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมงกุฏวัฒนะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้รับการต่อใบอนุญาตต่อเนื่องมาโดยตลอด ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ คณะทำงานตรวจลักษณะมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นประธาน ได้เข้าตรวจลักษณะมาตรฐานของโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ และพบว่าผู้ดำเนินการสถานพยาบาลคือผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการประจำปฏิบัติงานอยู่ที่กรมแพทยทหารบก คณะทำงานดังกล่าวมีความเห็นว่า การเป็นข้าราชการประจำทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งผู้รับอนุญาต